

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี โจทก์
นาย สัก ประทุม สูตร กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 289 (4)

จำเลยทะเลาะและโกรธผู้เสียหาย จึงไปชักชวนพรรคพวกอีก 2 คนมาฆ่าผู้เสียหายและผู้ตายโดยใช้เวลาชวนพรรคพวกเพียง 2 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหัน ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียมการฆ่ามาก่อนจึงไม่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ 2 กับพวกอีก 3 คนกระทำความผิดโดยจำเลยที่ 1 ใช้จำเลยที่ 2 กับพวกฆ่านายบุญรอดเด็กหญิงสุวรรณ นายบุญธรรมและนางสง่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและจำเลยที่ 2 กับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายบุญรอดและเด็กหญิงสุวรรณถึงแก่ความตายนายบุญธรรมถูกกระสุนปืนตรงอวัยวะที่ไม่สำคัญและกระสุนปืนไม่ถูกนางสง่าคนทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความตาย อันเป็นการพยายามฆ่าคนทั้งสองและฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 83, 84 และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 รวม 2 กระทง แต่ละกระทงให้จำคุกตลอดชีวิตและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 2 กระทงจำคุกกระทงละ 25 ปี ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพียงสถานเดียวข้อหาอื่นให้ยกและยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุก 25 ปี

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าปัญหาว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยที่ 2 เกิดทะเลาะโต้เถียงกับนายบุญธรรมผู้เสียหายนานประมาณ 2 นาที่ยอมทำให้จำเลยที่ 2 โกรธแล้วไปชักชวนพรรคพวกอีก 2 คนมาร่วมกันกระทำความผิดโดยใช้เวลาเพียง 2 นาที่จึงเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหันโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 กับพวกคบคิดตระเตรียมการฆ่ามาก่อนแต่อย่างใดจะถือเอาเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นรวม 2 กระทงและพยายามฆ่าผู้อื่นรวม 2 กระทงลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นกระทงละ 25 ปีฐานพยายามฆ่าผู้อื่นกระทงละ 5 ปีรวม 10 ปีเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 50 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ